主題精選：大陸地區人民在臺灣地區取得
設定或移轉不動產物權許可辦法 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 大陸人民取得限制
發布日期: 2017-08-17
內文
首先，先參考一則新聞，理論與實務相互映證一下
沒見過房東！揭陸籍屋主「偷租房」牟利【轉自：中天新聞】新北市一名呂小姐，在陽明山旁
租下一戶豪宅，不過房東從未出面，都靠管家上門收取房租，也不願提供匯款帳號，日前甚至
要求他從承租的5樓搬到11樓，理由是說政府官員要來查，屋主要回來住，呂小姐覺得有異到
相關單位查詢，赫然發現原來屋主是名大陸人，按照現行法規大陸人在台置產，只能自住不能
出租牟利，如今違法被發現，這間房子得要在一年內出售，否則將被法拍。
這時馬上要想到我們剛教過且今年六月方才大幅度修正全文的「大陸地區人民在臺灣地區取得
設定或移轉不動產物權許可辦法」第七條規定：大陸地區人民取得之不動產所有權或地上權，
限已登記並供住宅用，且每人限單獨取得一戶，並不得出租或供非住宅之用。取得前項供住宅
用不動產所有權或地上權，於登記完畢後三年內不得移轉或辦理不動產所有權或地上權移轉之
預告登記。但因繼承、強制執行、徵收、法院判決或依第十七條規定而移轉者，不在此限。
而本條的立法意旨：
1. 為避免一再購置不動產導致土地壟斷投機或炒作之虞，不許可大陸地區人民在臺灣地區取
得第二戶不動產(內政部99年台內地字第0990215799號函示)。
2. 大陸地區人民不得申請共同取得不動產(內政部99年台內地字第0990175971號函示)。
3. 大陸地區人民基於自住需求取得住宅用不動產
後，應確實依原申請用途使用之意旨(內政部103年
台內地字第10313013851號函)。→明定大陸地區人

民每人限單獨取得一戶（指一個主建號及其基地地
號）依法供住宅用之已登記不動產所有權，並禁止
其出租或供非住宅使用。→考量目前市場上已有僅
設定地上權之住宅不動產商品，防範大陸地區人民
透過地上權之住宅不動產，進行不動產投機炒作。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 大陸地區人民之地權限制
發布日期: 2017-08-03
內文
各位同學好
內政部於106年6月9日已修正「大陸地區人民在臺灣地區取得設定或移轉不動產物權許可辦
法」，各位同學記得注意修正條文。
先參考以下新聞：陸資買房一人一戶 網友：13億人可買下台灣【原文轉自：好房網】。
實際上，修法前就已有函令禁止取得第二棟不動產：（內政部99年10月29日台內地字第
0990215799號：為避免一再購置不動產導致土地壟斷投機或炒作之虞，不許可大陸地區人民
在臺灣地區取得第二棟不動產），因此，此次修法係將其入法規範，以加強管制。此外，學過
土法的同學應該清楚大陸地區人民尚有其他限制。
對於大陸地區人民之地權限制，除了常聽到的543條款，我把他擴充為「54321+總」限制，茲
說明如下：
5：貸款最多5成。(臺灣地區與大陸地區金融業務往來及投資許可管理辦法§16、12)
4：每年總停留期間不得逾4個月。(大陸地區人民進入臺灣許可辦法§29、附表一)
3：登記完畢後3年內不得移轉或預告登記。(大陸地區人民在臺灣地區取得設定或移轉不動產
物權許可辦法§7)
2：依法繼承財產總額，每人不得逾2百萬元。(臺灣地區與大陸地區人民關係條例§67)
1：每人限單獨取得1戶住宅用所有權或地上權，不得出租或非住宅用。(大陸地區人民在臺灣地
區取得設定或移轉不動產物權許可辦法§7)
總：總量管制。根據104年台內地字第
1040404695號，修正「大陸地區人民在臺灣地區
取得設定或移轉不動產物權許可辦法」第十四條規
定有關「大陸地區人民在臺灣地區取得不動產物權
採行總量管制之數額及執行方式」如下，自中華民

國104年7月1日生效：一、總量管制數額：(一)長期
總量管制：土地一千三百公頃，建物二萬戶。(二)
每年許可大陸地區人民申請取得不動產數額（以下
簡稱年度數額）：土地十三公頃，建物四百戶，年
度數額有剩餘者，不再留用。(三)集中度數額管
制：大陸地區人民取得同棟或同一社區之建物，以
總戶數百分之十為上限；總戶數未達十戶者，得取
得一戶。彈性調整：內政部原則每半年檢討總量管
制數額；必要時並得視年度數額使用情形，邀集相
關機關及各直轄市、縣（市）政府會商後，機動檢
討調整。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下